Anglais juridique avancé — Legal practice

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-25

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Perfectionner l'anglais juridique pour la pratique : rédiger et lire les clauses clés d'un contrat en anglais, manier le vocabulaire du droit des sociétés, suivre une procédure d'arbitrage international, structurer un avis juridique et un mémorandum, négocier en anglais, analyser un contrat commercial court et s'entraîner à la plaidoirie orale (moot court) — tout le matériel anglais est rédigé pour l'école, sur un dossier fictif unique.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Drafting contracts in English : key clauses
• Leçon 2 — Corporate law vocabulary
• Leçon 3 — International arbitration : vocabulary and procedure (overview)
• Leçon 4 — Legal opinions and memoranda : structure
• Leçon 5 — Negotiating in English : useful phrases
• Leçon 6 — Case study : analysing a short commercial contract
• Leçon 7 — Oral advocacy in English : moot court practice
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

L'anglais est la langue de travail d'une grande partie des affaires internationales : contrats de distribution, financements, arbitrages, avis demandés par des partenaires étrangers. Le juriste malien qui lit et rédige en anglais juridique accède à ces dossiers ; celui qui ne le peut pas en est écarté, même s'il connaît parfaitement le fond du droit. Ce cours de perfectionnement fait suite à l'initiation de première année (cours DRO-L1-18) : après les institutions et le vocabulaire fondamental, il vise la pratique — rédiger des clauses, suivre une procédure, négocier, plaider — dans un anglais simple, précis et professionnel. Les organisations internationales, les cabinets qui servent une clientèle étrangère et les programmes d'échanges universitaires travaillent dans cette langue : la maîtriser est aussi un passeport pour les concours, les stages et les carrières qui s'ouvrent au-delà des frontières.

La méthode est constante : le fond est expliqué en français, et tout le matériel anglais est fabriqué pour l'école. Les clauses-types sont des phrases courtes rédigées pour ce cours et commentées une à une ; le glossaire est construit ici ; le contrat commercial de l'étude de cas est un document fictif complet, conclu entre deux entreprises inventées, Sahel Trading et Zambara Supplies. Rien n'est copié d'un manuel ni d'un contrat réel. Les chiffres de ce contrat d'école sont bouclés et vérifiés : 800 sacs à 6 000 francs donnent 4 800 000 francs, l'acompte de 1 200 000 francs en représente le quart, et les deux lots de 500 et 300 sacs ferment le compte. Chaque formule enseignée peut ainsi être vérifiée, traduite, réemployée dans un autre dossier — et l'étudiant mesure au passage la distance qui sépare l'équivalence approximative de la

notion exacte, distance où se jouent la plupart des erreurs du juriste bilingue.

Le parcours suit celui d'un dossier réel : les clauses d'abord (leçon 1), le vocabulaire des sociétés ensuite (leçon 2), l'arbitrage international dont le fond a été étudié au cours DRO-L3-04 (leçon 3), l'avis et le mémorandum (leçon 4), la négociation (leçon 5), l'analyse complète du contrat d'école (leçon 6) et enfin la plaidoirie orale, en prolongement de la pratique professionnelle du cours DRO-L3-22 (leçon 7). Chaque corrigé se termine par une mention bilingue qui rappelle le caractère fictif des exercices : pour un dossier réel, seuls comptent les textes applicables et l'avis d'un professionnel du droit. À l'issue du parcours, l'étudiant doit pouvoir ouvrir un contrat anglais sans appréhension, en discuter les clauses avec un confrère étranger et défendre oralement, en anglais, la position de son client.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Identifier les clauses clés d'un contrat rédigé en anglais et expliquer la fonction de chacune.
- Employer le vocabulaire anglais du droit des sociétés (constitution, organes, titres) en évitant les faux amis.
- Décrire en anglais les étapes d'une procédure d'arbitrage international et le sens de ses termes propres.
- Structurer un avis juridique (legal opinion) et un mémorandum selon le plan attendu en pratique internationale.
- Conduire une négociation simple en anglais avec des formules professionnelles classées par fonction.
- Analyser un contrat commercial court en anglais : parties, obligations, argent, risques et manques.
- Présenter une plaidoirie orale courte en anglais, structurée et adressée correctement au tribunal.

Leçon 1 — Drafting contracts in English : key clauses

Un contrat rédigé en anglais suit une architecture que le lecteur entraîné reconnaît au premier coup d'œil. Il s'ouvre par l'identification des parties — noms, forme, siège — souvent précédée de recitals, des paragraphes introduits par Whereas qui exposent le contexte sans créer d'obligations. Viennent ensuite les définitions : les termes importants y reçoivent un sens convenu, signalé par une majuscule (the Goods, the Services) et par la formule hereinafter referred to as, « ci-après dénommé ». Cette discipline des termes définis est la première marque d'un drafting soigné : un même mot désigne toujours la même chose, du premier au dernier article du contrat.

Le cœur du contrat est formé des clauses opérationnelles, chacune avec une fonction précise. La clause d'objet (scope) dit ce qui est vendu, fourni ou exécuté. La clause de prix (price and payment) fixe le montant, la monnaie et le moment du paiement. La clause de durée et de résiliation (term and termination) organise le commencement, la

fin et la sortie anticipée : la durée y est un choix des parties, discuté comme tel et jamais comme une règle générale. La clause de responsabilité (liability) répartit les risques et peut plafonner ou exclure certains préjudices. Enfin, les clauses dites boilerplate ferment le document : loi applicable (governing law), règlement des différends — avec le renvoi fréquent à l'arbitrage étudié au cours DRO-L3-04 —, intégralité de l'accord (entire agreement), notifications (notices) et modification par écrit.

Le style de l'anglais contractuel a ses codes, qu'il faut connaître pour les employer à bon escient. Le verbe shall, suivi d'un infinitif, exprime l'obligation ferme : The Buyer shall pay signifie « l'acheteur devra payer », et non un simple futur. Les connecteurs hérités du vieux style — notwithstanding (nonobstant, en dépit de), pursuant to (conformément à), hereinafter (ci-après) — restent fréquents et doivent être compris sans difficulté. Le mouvement du plain English invite cependant à la simplicité : phrases courtes, une idée par clause, verbes actifs. La règle d'or du rédacteur bilingue : ce qui n'est pas clair en français ne le sera pas davantage en anglais — on clarifie d'abord l'idée, on la formule ensuite.

L'essentiel
Lire un contrat en anglais, c'est d'abord en reconnaître l'architecture : parties et recitals, définitions, clauses opérationnelles (objet, prix, durée, responsabilité), boilerplate (loi applicable, différends, intégralité). Et retenir le code central du style : shall + infinitif vaut obligation.

Exemple — Clauses d'école courtes, commentées une à une (rédigées pour ce cours)

```
SCHOOL CLAUSES — Sahel Trading / Zambara Supplies (fictif)
1) Parties and definitions
"This Agreement is made between Sahel Trading (the 'Seller')
and Zambara Supplies (the 'Buyer')."
-> Les parties sont nommées, puis abrégées en termes définis entre parenthèses.
2) Scope (objet)
"The Seller shall sell, and the Buyer shall buy, the Goods
described in Schedule 1."
-> shall + infinitif = obligation ferme des deux côtés, pas un simple futur.
3) Price (prix)
"The price is 6 000 CFA francs per bag, i.e. 4 800 000 CFA francs
in total for 800 bags."
-> i.e. (id est) = c'est-à-dire ; prix unitaire et total doivent concorder.
4) Term (durée)
"This Agreement starts on the date of signature and ends when both
parties have performed their obligations."
-> La durée est définie par un événement : choix fréquent des contrats courts.
5) Liability (responsabilité)
"Neither party shall be liable for loss of profit under this Agreement."
-> Clause d'exclusion : elle écarte un chef de préjudice, pas toute responsabilité.
6) Termination (résiliation)
"Either party may terminate this Agreement if the other party commits
a material breach and fails to cure it after written notice."
-> material breach = manquement grave ; to cure = réparer le manquement.
7) Governing law and disputes (loi applicable et différends)
"This Agreement is governed by the law in force in Mali. Any dispute
shall be settled by arbitration in Bamako (see Lesson 3)."
-> La clause désigne la loi, puis le mode de règlement : ici l'arbitrage.
```

À retenir

- Architecture type : parties et recitals, définitions, clauses opérationnelles, boilerplate final.
- shall + infinitif = obligation ; may = faculté ; will annonce souvent un fait futur simple.
- Un terme défini (majuscule, hereinafter) garde le même sens dans tout le contrat.

Exercice

1) Traduis en français juridique précis : a) « The Buyer shall pay the balance within the period stated in clause 4. » b) « Notwithstanding clause 6, the Seller remains liable for direct loss. » c) « This Agreement may be terminated by either party. » 2) Rédige en anglais une clause courte stipulant que toute modification du contrat n'est valable que si elle est écrite et signée par les deux parties.

✔ Corrigé
1) a) « L'acheteur devra payer le solde dans le délai prévu à la clause 4 » — shall impose une obligation, et balance désigne le solde restant dû, pas un équilibre. b) « Nonobstant la clause 6 (en dépit de la clause 6), le vendeur demeure responsable du préjudice direct » — notwithstanding neutralise le conflit apparent entre les deux clauses et fait prévaloir celle-ci ; direct loss est le préjudice direct, par opposition aux pertes indirectes comme le manque à gagner. c) « Le présent contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties » — may exprime une faculté ouverte aux deux parties, et to terminate traduit la résiliation, la fin anticipée du contrat. 2) Modèle d'école : « No amendment to this Agreement shall be valid unless it is made in writing and signed by both parties. » La construction No amendment... shall be valid unless concentre la condition en une phrase : écrit + deux signatures, sinon la modification est sans valeur. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Leçon 2 — Corporate law vocabulary

Le vocabulaire du droit des sociétés s'organise en trois champs. Le premier est celui de la constitution : to incorporate signifie constituer une société, le registered office est son siège social, et les articles of association correspondent, par approximation, aux statuts — approximation seulement, car les systèmes ne se recouvrent jamais parfaitement : une société anonyme de l'espace OHADA et une public limited company anglaise se ressemblent sans être identiques. Le deuxième champ est celui des titres : share désigne l'action ou la part sociale selon la forme, shareholder l'actionnaire ou l'associé, share capital le capital social, et limited liability la responsabilité limitée aux apports, notion que le français exprime par une périphrase là où l'anglais tient un adjectif composé.

Le troisième champ est celui des organes et de leur vie : les shareholders se réunissent en general meeting (assemblée générale), dont la session annuelle est l'annual general meeting ; ils élisent le board of directors (conseil d'administration), composé de directors (administrateurs), présidé par un chairperson, tandis que la gestion quotidienne revient au managing director (directeur général). La résolution — en anglais resolution — est la décision formelle d'un organe social : le faux ami est ici redoutable, car le mot français « résolution » évoque d'abord une ferme intention. Le dividend est le dividende distribué, a subsidiary une filiale, a branch une succursale, et to wind up a company signifie la liquider.

Les faux amis forment la principale source d'erreurs du juriste francophone. Actual ne signifie pas « actuel » mais « réel, effectif » (actual loss = le préjudice réellement subi) ; eventually ne signifie pas « éventuellement » mais « finalement, à terme » ; to assist n'est pas « assister à » mais « aider » — assister à une réunion se dit to attend a meeting. Le mot action est doublement piégeux : en droit des sociétés, il vaut pour share ; au contentieux, an action désigne un procès, une action en justice. Enfin, society ne traduit jamais « société » commerciale : une société, c'est a company, ou a corporation dans l'usage américain. La méthode sûre : traduire la fonction et le contexte, jamais le mot à mot.

L'essentiel
Trois champs à maîtriser : la constitution (incorporate, registered office, articles of association), les titres (share, shareholder, dividend) et les organes (general meeting, board of directors, managing director). Et une vigilance permanente sur les faux amis : actual, eventually, action, society.

Exemple — Glossaire d'école anglais → français (construit pour ce cours)

```
SCHOOL GLOSSARY — CORPORATE LAW (EN -> FR)
to incorporate ..... constituer une société
registered office ..... siège social
articles of association .... statuts (le document constitutif)
share ..... action / part sociale (selon la forme)
shareholder ..... actionnaire / associé
share capital ..... capital social
limited liability ..... responsabilité limitée aux apports
board of directors ..... conseil d'administration
director ..... administrateur (membre du conseil)
managing director ..... directeur général
chairperson ..... président(e) du conseil
company secretary ..... secrétaire de société
annual general meeting ..... assemblée générale annuelle
resolution ..... décision d'un organe social
dividend ..... dividende
subsidiary ..... filiale
parent company ..... société mère
branch ..... succursale
merger ..... fusion
to wind up a company ..... liquider une société
Attention — faux amis : actual = réel (pas « actuel ») ;
eventually = finalement (pas « éventuellement ») ;
an action = un procès (pas seulement « une action »).
```

À retenir

- Les équivalences société anonyme / public limited company sont des approximations : toujours vérifier le système de référence.
- resolution = décision d'un organe social ; dividend = dividende ; subsidiary = filiale.
- Faux amis majeurs : actual (réel), eventually (finalement), to assist (aider), society (jamais la société commerciale).

Exercice

Traduis ces phrases en français juridique précis : a) « The shareholders approved the annual accounts at the general meeting. » b) « The board of directors appointed a new managing director. » c) « The liability of the shareholders is limited to their contributions. » d) « The company eventually opened a branch, and its actual results improved. » La phrase d contient deux faux amis : identifie-les et justifie ta traduction.

✔ Corrigé
a) « Les actionnaires (associés) ont approuvé les comptes annuels lors de l'assemblée générale » — accounts, au pluriel et dans ce contexte, désigne les comptes sociaux, pas des « comptes » bancaires. b) « Le conseil d'administration a nommé un nouveau directeur général » — to appoint est le verbe de la nomination par un organe ; managing director vise la direction exécutive, à distinguer des directors simples, qui sont les administrateurs. c) « La responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leurs apports » — limited to their contributions rend exactement le mécanisme de la responsabilité limitée étudié en droit des sociétés. d) « La société a finalement ouvert une succursale, et ses résultats réels se sont améliorés » — eventually vaut « finalement » (aboutissement dans le temps) et non « éventuellement » (simple hypothèse) ; actual vaut « réel, effectif » et non « actuel » (récent, du moment). Traduire le mot à mot aurait produit deux contresens complets. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Leçon 3 — International arbitration : vocabulary and procedure (overview)

Le fond de l'arbitrage — sa nature, la CCJA, la convention d'arbitrage — a été étudié au cours DRO-L3-04 ; cette leçon le met en anglais, langue dominante de la pratique internationale. Le vocabulaire de base doit devenir automatique : the arbitration agreement est la convention d'arbitrage, contenue dans une arbitration clause du contrat ou dans un compromis séparé ; the claimant est la partie demanderesse et the respondent la partie défenderesse ; the arbitral tribunal désigne le tribunal arbitral, composé d'un ou plusieurs arbitrators ; the seat of arbitration est le siège juridique de la procédure — notion abstraite qui rattache l'arbitrage à un ordre juridique et qu'il ne faut pas confondre avec le lieu matériel des audiences. On distingue enfin l'arbitrage institutionnel (institutional arbitration), administré par un centre, de l'arbitrage ad hoc, organisé par les parties elles-mêmes.

Le déroulement d'ensemble, présenté ici comme une vue générale et non comme un calendrier, suit une succession d'étapes dont le nom anglais doit être connu : la Request for Arbitration ouvre la procédure ; la partie adverse y répond par son Answer (ou Response) ; le tribunal est ensuite constitué (constitution of the tribunal) ; dans les règlements qui le prévoient, des Terms of Reference — l'acte de mission — cadrent le litige ; les parties échangent leurs mémoires écrits (written submissions ou memorials) ; une audience (hearing) permet les plaidoiries et les questions du tribunal ; la procédure se clôt par la sentence (the award). Aucun délai général n'est énoncé dans cette leçon pour une raison simple : les délais de l'arbitrage dépendent du règlement choisi par les parties et des décisions du tribunal — les présenter comme des constantes serait une erreur professionnelle.

La sentence concentre le vocabulaire de la fin de procédure : elle est qualifiée de final and binding, finale et obligatoire pour les parties ; son exécution volontaire ou forcée relève de l'enforcement, et sa reconnaissance dans un autre État de la recognition ; le recours exceptionnel contre elle est le setting aside, le recours en annulation devant le

juge du siège. Le juriste francophone veillera sur deux pièges : award ne signifie ni « prix » ni « récompense » dans ce contexte, mais bien la décision arbitrale ; et evidence désigne l'ensemble des éléments de preuve, là où le français « évidence » désigne ce qui saute aux yeux. Maîtriser cette vingtaine de termes suffit à lire un dossier d'arbitrage en anglais et à en discuter avec des confrères étrangers.

L'essentiel
Une procédure, des noms d'étapes stables : arbitration agreement, Request, Answer, constitution of the tribunal, written submissions, hearing, award. La sentence est final and binding ; son exécution se dit enforcement ; et award ne veut jamais dire « récompense ».

Exemple — Canevas de procédure d'école, en anglais commenté (sans délais : ils dépendent du règlement choisi)

```
ARBITRATION ROADMAP — SCHOOL OUTLINE
1. Arbitration agreement
-> La convention d'arbitrage : clause du contrat ou compromis séparé.
2. Request for Arbitration
-> La demande qui ouvre la procédure et expose les prétentions (claims).
3. Answer / Response
-> La réponse du respondent, la partie défenderesse.
4. Constitution of the tribunal
-> La désignation du ou des arbitrators qui formeront le tribunal.
5. Terms of Reference
-> L'acte de mission, dans les règlements qui le prévoient : il cadre le litige.
6. Written submissions
-> Les mémoires écrits des parties : demandes et défenses argumentées.
7. Hearing
-> L'audience : plaidoiries orales et questions du tribunal.
8. Award
-> La sentence : décision final and binding pour les parties.
9. Enforcement
-> L'exécution de la sentence, volontaire ou forcée selon les mécanismes applicables.
Leçon de méthode : le seat (siège juridique) ne désigne pas la salle d'audience.
```

À retenir

- claimant / respondent : demanderesse et défenderesse devant le tribunal arbitral.
- seat of arbitration = siège juridique, notion abstraite ; hearing = l'audience, moment oral.
- award = la sentence, final and binding ; enforcement = son exécution ; setting aside = le recours en annulation.

Exercice

1) Remets ces étapes dans l'ordre de la procédure : hearing — Request for Arbitration — award — written submissions — Answer. 2) Traduis en les expliquant : a) « The seat of the arbitration is Bamako, but the hearing took place in Abidjan. » b) « The tribunal rendered its award; it is final and binding on both parties. » c) « The claimant filed a Request for Arbitration against the respondent. »

✔ Corrigé
1) Ordre : Request for Arbitration (la demande ouvre la procédure) → Answer (la réponse de la défenderesse) → written submissions (l'échange des mémoires) → hearing (l'audience orale) → award (la sentence qui clôt la procédure). 2) a) « Le siège de l'arbitrage est Bamako, mais l'audience s'est tenue à Abidjan » — la phrase illustre exactement la distinction entre le seat, rattachement juridique, et le lieu matériel de la hearing, qui peut être choisi librement. b) « Le tribunal a rendu sa sentence ; elle est définitive et obligatoire pour les deux parties » — to render an award est la collocation consacrée (on « rend » une sentence comme un jugement). c) « Le demandeur a déposé une demande d'arbitrage contre le défendeur » — to file signifie déposer officiellement un acte ; claimant et respondent sont les deux qualités des parties devant le tribunal arbitral. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Leçon 4 — Legal opinions and memoranda : structure

Deux documents dominent l'écrit professionnel en anglais : le legal opinion (avis juridique) et le memorandum (souvent abrégé memo). Leur différence tient au destinataire et à l'engagement. L'avis est adressé à l'extérieur — un client, un partenaire, une banque — et il engage la responsabilité de celui qui le signe : ses conclusions y sont donc prudentes, limitées aux questions posées et aux documents examinés. Le mémorandum est un document interne : il explore un dossier pour un associé ou un supérieur, peut exposer les arguments des deux côtés et recommande une conduite. Confondre les deux registres est une faute professionnelle : on ne signe pas un avis avec la liberté d'un mémo, et l'on n'écrit pas un mémo avec la raideur d'un avis.

La structure attendue est stable et doit être appliquée sans improvisation. Après l'en-tête — To, From, Date, Re (ou Subject), qui nomme le destinataire, l'auteur, la date et l'objet — le document s'ouvre sur les Questions Presented, les questions posées, formulées précisément. Suit le Short Answer : la réponse courte, en quelques phrases, qui donne le sens de la conclusion avant sa démonstration — le lecteur pressé doit pouvoir s'arrêter là. Vient ensuite le Statement of Facts, l'exposé des faits pertinents, neutre et daté, puis l'Analysis (ou Discussion), le cœur juridique : les règles applicables, les clauses du contrat citées par leur numéro, leur application aux faits, et les arguments contraires honnêtement discutés. Le document se clôt par la Conclusion, qui répond aux questions une à une.

Le style de ces documents obéit à trois disciplines. D'abord la prudence des conclusions : in our opinion, it is likely that, on balance — les formules de nuance ne sont pas de la faiblesse, elles mesurent exactement le degré de certitude du juriste. Ensuite la séparation stricte des faits et du droit : les faits se racontent au passé et sans adjectifs plaidants ; l'analyse seule argumente. Enfin l'honnêteté sur les limites : based on the documents provided, this opinion is limited to… — un avis qui annonce son périmètre protège son auteur et éclaire son lecteur. Ces disciplines prolongent, en anglais, la méthode de la consultation et de la rédaction d'actes étudiée au cours

DRO-L3-22.

L'essentiel
Opinion = externe et engageante, memorandum = interne et exploratoire. Un plan fixe pour les deux : en-tête (To / From / Date / Re), Questions Presented, Short Answer, Facts, Analysis, Conclusion. Et un style : conclusions nuancées, faits séparés du droit, limites annoncées.

Exemple — Squelette d'avis d'école complet, sur le dossier fictif Sahel / Zambara (rédigé pour ce cours)

```
LEGAL OPINION — SCHOOL TEMPLATE (avis fictif)
To: The Manager, Zambara Supplies
From: Legal Department (school exercise)
Date: (school exercise)
Re: Late delivery of Lot 2 under the Agreement with Sahel Trading

1. Question Presented
May the Buyer terminate the Agreement because Lot 2 was delivered late?

2. Short Answer
Not on this ground alone. Under clause 7, termination requires a material
breach that is not cured within fourteen days after written notice.

3. Facts
The parties signed an agreement for 800 bags at 6 000 CFA francs per bag
(total: 4 800 000 CFA francs). Lot 1 (500 bags) was delivered and paid for.
Lot 2 (300 bags) arrived after the agreed delivery window.

4. Analysis
Clause 4 fixes the delivery window; clause 7 governs termination.
Late delivery is a breach, but clause 7 makes termination conditional on
written notice and a cure period of fourteen days — the contract's own
term. No written notice was sent. The Buyer may claim compensation for
proven direct loss, subject to the cap in clause 6 (the contract price).

5. Conclusion
The Buyer should send written notice if it wishes to rely on clause 7,
and keep evidence of any direct loss it has suffered.
```

À retenir

- Le Short Answer donne la conclusion avant la démonstration : le lecteur décide ensuite de lire l'analyse.
- Faits et droit sont séparés : Statement of Facts neutre, Analysis argumentée, clauses citées par leur numéro.
- Les formules de nuance (in our opinion, it is likely that) mesurent la certitude et protègent l'auteur de l'avis.

Exercice

Un client fictif, Sahel Trading, demande si elle peut refuser de livrer le lot 2 au motif que Zambara Supplies n'a pas encore payé l'intégralité du lot 1 (le contrat d'école

prévoit : acompte de 1 200 000 F à la signature, puis 1 800 000 F à la livraison de chaque lot ; le vendeur a reçu l'acompte mais pas encore le versement du lot 1). Rédige en anglais le Short Answer d'un avis sur cette question (trois phrases au maximum), puis explique en français pourquoi un avis complet ne saurait se limiter à cette réponse courte.

✔ Corrigé
Modèle d'école de Short Answer : « In our opinion, the Seller may not simply refuse delivery of Lot 2. Under clause 3, delivery of Lot 1 triggers a payment of 1 800 000 CFA francs, and clause 7 of the Agreement allows termination only after written notice and a cure period of fourteen days. The prudent course is to give written notice of the unpaid instalment before suspending any delivery. » Les trois phrases remplissent leur office : conclusion d'abord (may not simply refuse), fondement ensuite (les clauses 3 et 7, citées par leur numéro), conduite conseillée enfin (la mise en demeure écrite). Un avis complet ne peut pas s'y réduire : le Short Answer affirme sans démontrer ; seul le corps de l'avis expose les faits retenus, discute les interprétations possibles des clauses — notamment si le non-paiement d'une échéance constitue un material breach —, envisage les arguments de l'acheteur et annonce les limites de l'analyse (documents examinés, droit applicable supposé). C'est cette démonstration qui donne sa valeur à l'avis et qui engage, en connaissance de cause, la responsabilité de son auteur. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Leçon 5 — Negotiating in English : useful phrases

Négocier en anglais mobilise le vocabulaire des leçons précédentes, mais son art est d'abord un art des fonctions : chaque phrase sert un geste précis de la négociation. La méthode du fond reste celle étudiée en deuxième et troisième années : distinguer les positions affichées des intérêts réels, préparer ses concessions et connaître sa solution de rechange. Ce qui change ici, c'est l'instrument : la langue étrangère prive le négociateur de ses nuances habituelles, et c'est exactement pour cela que les praticiens travaillent avec un répertoire de formules éprouvées, classées par fonction, qui sécurisent le propos au moment où l'attention est absorbée par le fond du dossier.

Les fonctions se succèdent dans l'ordre d'une séance. Ouvrir : remercier, proposer un ordre du jour, afficher l'objectif commun (Our goal today is to find terms that work for both sides). Proposer : We propose... suivi d'un infinitif, ou We could accept..., presque toujours conditionné — provided that (à condition que) et subject to (sous réserve de) sont les deux charnières de la concession prudente. Nuancer et gagner du temps : That may be difficult for us, but let us look at the figures déplace le débat des personnes vers les chiffres. Refuser sans rompre : I am afraid we cannot accept... est le refus professionnel standard — I am afraid n'exprime aucune peur, c'est la formule de courtoisie qui annonce un désaccord. Conclure : récapituler (Let us sum up what we have agreed) et confirmer par écrit, car un accord oral non confirmé est un malentendu en préparation.

Deux pièges de langue guettent le négociateur francophone. Les faux amis d'abord : to demand signifie exiger, avec une dureté rarement voulue — on lui préfère to ask for ou

to request ; sensible, en anglais, désigne une personne émotive (le mot anglais est sensitive), tandis que « sensé, raisonnable » se dit reasonable ; et le délai se dit deadline ou time limit, jamais delay, qui désigne un retard. La formule without prejudice ensuite, placée en tête d'un courrier de négociation : elle signifie « sans préjudice », c'est-à-dire que le document, écrit pour chercher un accord, ne pourra pas être produit contre son auteur si le litige va jusqu'au procès ou à l'arbitrage — la connaître évite de graves imprudences dans la correspondance.

L'essentiel
Négocier en anglais = un répertoire de formules classées par fonction : ouvrir, proposer (provided that, subject to), nuancer, refuser poliment (I am afraid we cannot...), conclure et confirmer par écrit. Deux vigilances : les faux amis (demand, sensible) et la mention without prejudice sur les courriers de négociation.

Exemple — Boîte à phrases de négociation, classée par fonction (rédigée pour ce cours)

```
NEGOTIATION PHRASE BANK (phrases d'école)
OPENING / ouvrir
- "Thank you for coming. Shall we start with the price clause?"
-> Remercier, puis proposer l'ordre du jour : entrée en matière polie.
- "Our goal today is to find terms that work for both sides."
-> Afficher l'objectif commun avant les points de désaccord.
PROPOSING / proposer
- "We propose to split the payment into three instalments."
-> We propose + infinitif : la formule standard d'une proposition.
- "We could accept a later Lot 2, provided that the price stays the same."
-> provided that = à condition que : la concession est conditionnée.
QUALIFYING / nuancer
- "That may be difficult for us, but let us look at the figures."
-> Refus adouci : difficulté annoncée, retour aux faits chiffrés.
- "Subject to my client's approval, we can agree in principle."
-> subject to = sous réserve de : aucun engagement définitif n'est pris.
DISAGREEING POLITELY / refuser poliment
- "I am afraid we cannot accept that clause as drafted."
-> I am afraid introduit le refus professionnel, sans aucune peur.
- "We see the point, but the risk would fall entirely on our side."
-> Reconnaître l'argument adverse avant de le contester.
CLOSING / conclure
- "Let us sum up what we have agreed so far."
-> Récapituler avant de se séparer : l'anti-malentendu essentiel.
- "We will confirm this in writing by e-mail today."
-> Tout accord oral se confirme par écrit, le jour même.
```

À retenir

• provided that et subject to sont les charnières de la concession : rien n'est concédé sans condition ni réserve.

• I am afraid we cannot accept... : le refus poli standard ; to demand serait une exigence agressive.

• without prejudice sur un courrier = sans préjudice : la proposition d'accord ne pourra pas être produite contre son auteur.

Exercice

Transforme ces trois phrases brutales en anglais professionnel poli, en gardant leur sens : a) « We want a lower price. Answer now. » b) « Your clause is unacceptable. Change it. » c) « Sign here, the discussion is over. » Pour chaque phrase, précise en français la fonction de négociation que ta reformulation remplit.

✔ Corrigé

a) Modèle d'école : « We would like to discuss the price. Could we look at a reduction, and agree on a figure today? » — fonction : proposer. We would like remplace l'exigence (we want) par un souhait négociable, la question Could we... ouvre la discussion au lieu d'ordonner, et la référence au chiffre (a figure) recentre l'échange sur les données plutôt que sur le rapport de force. b) Modèle d'école : « I am afraid we cannot accept this clause as drafted; we would propose the following wording instead. » — fonction : refuser poliment en ouvrant une porte. Le refus reste entier sur le fond (cannot accept), mais as drafted (« dans sa rédaction actuelle ») le limite à la forme et la proposition alternative transforme l'impasse en travail commun de rédaction. c) Modèle d'école : « If these terms are acceptable to you, we are ready to sign. Shall we sum up the main points first? » — fonction : conclure. La signature devient la conséquence d'un accord vérifié, et la récapitulation proposée (sum up) protège les deux parties contre les malentendus de dernière minute. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Leçon 6 — Case study : analysing a short commercial contract

Analyser un contrat en anglais suit une grille qui ne dépend pas de la langue du document. Première lecture, l'identification : qui sont les parties, quels termes sont définis, quel est l'objet exact. Deuxième lecture, la cartographie des obligations : pour chaque partie, ce qu'elle doit faire, dans quel ordre, et ce qui déclenche chaque devoir — ici, les livraisons déclenchent les paiements. Troisième lecture, l'argent : suivre chaque montant de sa naissance à son extinction, et vérifier l'arithmétique du document comme on vérifierait une addition, car une erreur de chiffres dans un contrat vaut une clause défectueuse. Le contrat d'école ci-dessous, rédigé pour ce cours entre les entreprises fictives Sahel Trading et Zambara Supplies, sert de terrain d'application complet.

Ses chiffres forment un système bouclé qu'il faut savoir refaire à voix haute. Le prix unitaire est de 6 000 francs par sac et la quantité de 800 sacs : le prix total est donc de 800 x 6 000 = 4 800 000 francs. Le paiement est fractionné en trois temps : un acompte (deposit) de 1 200 000 francs à la signature, soit exactement 25 %, le quart du prix ; puis 1 800 000 francs à la livraison de chaque lot. Les lots ferment le compte : le lot 1 compte 500 sacs, soit 500 x 6 000 = 3 000 000 francs, et le lot 2 en compte 300, soit 1 800 000 francs. Après la livraison du lot 1, l'acheteur aura payé 1 200 000

+ 1 800 000 = 3 000 000 francs — précisément la valeur du lot livré : le fractionnement du contrat d'école fait ainsi coïncider, à chaque étape, ce qui est payé et ce qui est reçu.

La quatrième lecture est celle des risques et des manques. Le contrat d'école plafonne la responsabilité de chaque partie au prix du contrat (clause 6) : le plafond est simple et prévisible, mais il rend le préjudice supérieur au prix irrécouvrable entre les parties. La résiliation pour manquement grave n'intervient qu'après une mise en demeure écrite restée sans effet pendant le délai que le contrat fixe lui-même à quatorze jours (clause 7) — stipulation propre à ce document d'école, non règle générale. L'inspection des marchandises et la notification rapide des défauts visibles (clause 5) font peser sur l'acheteur une vigilance immédiate. Enfin, l'analyste note ce qui n'y figure pas : aucune clause de force majeure développée, aucun intérêt de retard chiffré, aucune règle détaillée de transfert des risques pendant le transport — trois points qu'un praticien discuterait avant signature, et dont l'absence n'invalide pas le contrat mais déplace les litiges vers le droit commun applicable.

L'essentiel
Quatre lectures pour analyser un contrat : identifier, cartographier les obligations, suivre l'argent (800 x 6 000 = 4 800 000 F ; acompte 1 200 000 F = 25 % ; lots de 3 000 000 et 1 800 000 F), puis juger les risques et les manques. Un contrat court se discute autant pour ce qu'il tait que pour ce qu'il dit.

Exemple — Le contrat commercial court d'école, complet, suivi de sa grille d'analyse (document fictif, rédigé pour ce cours)

```
SCHOOL CONTRACT (contrat fictif — aucun modèle réel)
SALE AND PURCHASE AGREEMENT
Between Sahel Trading, of Bamako (the 'Seller'), and Zambara Supplies
(the 'Buyer').
1. Goods. The Seller shall sell to the Buyer 800 bags of white sugar
of 50 kg each (the 'Goods').
2. Price. The price is 6 000 CFA francs per bag,
i.e. 4 800 000 CFA francs in total.
3. Payment. The Buyer shall pay: (a) 1 200 000 CFA francs on signature;
(b) 1 800 000 CFA francs on delivery of Lot 1; (c) 1 800 000 CFA
francs on delivery of Lot 2.
4. Delivery. Lot 1 (500 bags) within three weeks after signature;
Lot 2 (300 bags) two weeks later, at the Buyer's warehouse in Bamako.
5. Inspection. The Buyer shall inspect the Goods on delivery and shall
notify any visible defect in writing within seven days of delivery.
6. Liability. The total liability of each party under this Agreement
shall not exceed the contract price.
7. Termination. If a party commits a material breach and fails to cure
it within fourteen days after written notice, the other party may
terminate this Agreement in writing.
8. Governing law. This Agreement is governed by the law in force
in Mali, including OHADA uniform law.
9. Disputes. Any dispute shall first be discussed in good faith;
failing settlement, it shall be finally settled by arbitration
under the CCJA rules, with its seat in Bamako.
10. Whole agreement. This document is the entire agreement of the
parties; amendments must be in writing and signed by both parties.
Signed in Bamako, in two originals.
For the Seller: __________ For the Buyer: __________

GRILLE D'ANALYSE (en français)
- Parties et termes définis : Seller, Buyer, Goods — vérifier qui doit quoi.
- L'argent : 800 x 6 000 = 4 800 000 ; acompte 1 200 000 (25 %) ;
solde après acompte : 3 600 000.
- Lots : lot 1 = 500 sacs = 3 000 000 ; lot 2 = 300 sacs = 1 800 000.
Après le lot 1, l'acheteur a payé 3 000 000 : la valeur exacte du lot reçu.
- Risques : plafond au prix du contrat (cl. 6) ; résiliation après mise
en demeure restée sans effet quatorze jours (cl. 7) — stipulations du
contrat d'école, propres à ce document fictif.
```

À retenir

- Toujours refaire l'arithmétique du contrat : 800 x 6 000 = 4 800 000 F, et 1 200 000 + 1 800 000 + 1 800 000 = 4 800 000 F.
- Le fractionnement des paiements suit ici les livraisons : à chaque lot livré correspond sa valeur exacte payée.
- Les absences (force majeure, intérêts de retard, transfert des risques) sont des conclusions d'analyse au même titre que les clauses présentes.

Exercice

Sur le contrat d'école de l'exemple, réponds en français aux trois questions d'analyse : a) Le lot 2 arrive avec des sacs visiblement déchirés. Que doit faire l'acheteur, selon quelle clause, et que risque-t-il s'il ne fait rien ? b) Le vendeur livre le lot 1 avec retard.

L'acheteur peut-il résilier immédiatement le contrat ? Justifie ta réponse par la clause pertinente. c) Après la livraison du lot 1 et les paiements correspondants, combien l'acheteur doit-il encore, et à quel événement ce solde est-il lié ?

✔ Corrigé
a) Clause 5 (Inspection) : l'acheteur doit examiner les marchandises à la livraison et notifier tout défaut visible par écrit dans le délai que le contrat fixe à sept jours. S'il ne fait rien, le silence organisé par la clause jouera contre lui : les défauts visibles non signalés seront très difficiles à invoquer ensuite, l'inspection immédiate étant précisément la contrepartie de la protection que la clause lui offre. b) Non. La clause 7 (Termination) subordonne la résiliation à deux conditions cumulatives : un manquement grave (material breach) et l'absence de réparation dans les quatorze jours suivant une mise en demeure écrite (written notice). Un retard, même réel, ne suffit donc pas : l'acheteur doit d'abord mettre le vendeur en demeure par écrit, et seule l'expiration du délai contractuel sans livraison ouvre la faculté de résilier. c) Il reste dû 1 800 000 francs : prix total 4 800 000, moins l'acompte de 1 200 000 et le versement du lot 1 de 1 800 000, soit 4 800 000 − 3 000 000 = 1 800 000. Ce solde correspond exactement à la valeur du lot 2 (300 sacs x 6 000) et la clause 3 le rend exigible à la livraison de ce lot : l'obligation de payer le solde naît de la livraison, non de la signature. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Leçon 7 — Oral advocacy in English : moot court practice

La plaidoirie orale en anglais prolonge, dans l'autre langue, la plaidoirie construite au cours DRO-L3-22 : mêmes exigences de structure, mais un instrument nouveau — la formule orale consacrée. L'ouverture obéit à un rituel : l'avocat s'adresse au tribunal par la formule May it please the Court (devant une cour) ou May it please the Tribunal (devant un tribunal arbitral), se présente en nommant la partie qu'il représente (I appear for the Claimant), puis annonce en une phrase l'objet du litige. Cette politesse d'ouverture n'est pas décorative : elle installe l'autorité tranquille du plaideur et le cadre de l'échange. Vient immédiatement la feuille de route : I will make three submissions — l'annonce numérotée des arguments, que l'auditoire pourra suivre comme les chapitres d'un livre.

Le corps de la plaidoirie enchaîne des submissions ordonnées, chacune portant un moyen : les faits brièvement (the facts are short), la règle, puis son application au dossier. Les transitions sont des panneaux de signalisation parlés : First... Second... ; Turning now to the second issue ; With respect — cette dernière formule introduit la contradiction respectueuse d'un argument adverse ou d'une question du tribunal. Les questions des juges ou des arbitres ne sont pas des interruptions à subir mais des occasions : on y répond d'abord directement (The answer is yes, because...), on explique ensuite. La conclusion se referme sur les reliefs demandés : For these reasons, we respectfully ask the Tribunal to... — le verbe ask, précédé de respectfully, formule la demande sans l'exiger, et le plaideur termine en se tenant à la disposition du tribunal.

L'entraînement du moot court suit la pédagogie du procès simulé déjà pratiquée : un dossier fictif, deux équipes adverses, des rôles inversés d'une séance à l'autre. Trois disciplines font la différence. La préparation écrite d'abord : une plaidoirie orale réussie est un texte écrit, condensé, puis abandonné — on plaide avec un plan, jamais en lisant. La pratique à voix haute ensuite : répéter seul, puis devant un binôme chargé d'interrompre par des questions, car c'est la gestion des questions qui distingue le plaideur du lecteur. La mesure du temps enfin : comme tout exercice, la plaidoirie du moot se prépare dans la durée fixée par les organisateurs du concours ou de la séance — s'y tenir fait partie de la démonstration, au même titre que le fond. Le script d'ouverture ci-dessous, rédigé pour ce cours sur le dossier fictif Sahel / Zambara, sert de modèle de départ.

L'essentiel
Une plaidoirie en anglais = un rituel d'ouverture (May it please the Tribunal, présentation, feuille de route numérotée), des submissions enchaînées par des transitions parlées, des réponses directes aux questions, et une conclusion sur les reliefs demandés (we respectfully ask...). Elle s'écrit, se condense et se répète à voix haute.

Exemple — Script d'ouverture de plaidoirie d'école et grille d'entraînement (texte fictif, rédigé pour ce cours)

```
MOOT OPENING — SCHOOL SCRIPT (texte fictif)
"May it please the Tribunal.
My name is F. Koné, and I appear for the Claimant, Zambara Supplies.
This case is about a simple promise: 800 bags of sugar,
delivered in two lots.
The facts are short. Lot 1 was delivered and paid for.
Lot 2 arrived late, and my client lost a resale contract.
I will make three submissions.
First, the Respondent breached clause 4, which fixed the delivery window.
Second, that breach caused a direct loss, within the meaning of clause 6.
Third, the relief we seek is modest: compensation for that proven loss,
capped at the contract price, as clause 6 provides.
Unless the Tribunal has questions at this stage, I will turn to the facts."

GRILLE D'ENTRAÎNEMENT (en français)
- Adresse : "May it please the Tribunal" — jamais "Dear judges".
- Plan annoncé : trois submissions numérotées, dans l'ordre des clauses.
- Faits en une minute : qui, quoi, quel manquement allégué.
- Conclusion reliée aux reliefs : ce qui est demandé, chiffré et plafonné.
- Répéter à voix haute, puis inverser les rôles (claimant / respondent).
```

À retenir

• May it please the Court / the Tribunal : la formule d'adresse qui ouvre toute plaidoirie en anglais.

• I will make three submissions : annoncer le plan numéroté rend l'argumentation suivable et mémorable.

• Répondre aux questions directement d'abord, expliquer ensuite ; conclure par les reliefs : we respectfully ask the Tribunal to...

Exercice

Rédige en anglais l'ouverture de la plaidoirie du défendeur (respondent, Sahel Trading) dans le même dossier fictif : six à huit phrases, avec la formule d'adresse, la présentation, une phrase de faits de son point de vue (le lot 2 est arrivé avec un retard limité et l'acheteur n'a envoyé aucune mise en demeure écrite), l'annonce de trois submissions, et la transition vers les faits.

✓ Corrigé

Modèle d'école : « May it please the Tribunal. My name is A. Sangaré, and I appear for the Respondent, Sahel Trading. This case is not about a broken promise; it is about a remedy used too early. The facts are short. Lot 2 was delivered late, but the delay was limited, and the Claimant never sent the written notice that clause 7 requires before any termination. I will make three submissions. First, a late delivery, without written notice and a chance to cure, cannot justify termination under clause 7. Second, the loss claimed by the Claimant is not a proven direct loss within the meaning of clause 6. Third, in any event, the Respondent's liability is capped at the contract price, and the amount claimed exceeds what the evidence supports. Unless the Tribunal has questions, I will turn to the facts. » L'ouverture remplit toutes les fonctions attendues : adresse rituelle, présentation des qualités (for the Respondent), reformulation du litige du point de vue défendu (a remedy used too early), faits brefs et favorables sans être inexacts, plan numéroté adossé aux clauses 6 et 7 du contrat d'école, et transition offerte au tribunal. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Traduction juridique commentée : un extrait de contrat de services

Traduis en français l'extrait d'école ci-dessous (rédigé pour ce TD, dossier fictif), puis commente tes choix sur quatre points : shall, instalments, notwithstanding, hereinafter. Texte : « SERVICE AGREEMENT — SCHOOL EXTRACT. 1. The Consultant shall provide the services described in Schedule 1. 2. The Client shall pay a fee of 1 500 000 CFA francs, in two equal instalments of 750 000 CFA francs each. 3. Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Consultant shall keep all client information confidential. 4. This Agreement shall enter into force on the date of its signature by both parties, hereinafter the 'Effective Date'. »

✔ Corrigé du TD 1
Traduction d'école : « CONTRAT DE SERVICES — EXTRAIT. 1. Le Consultant fournira les services décrits à l'annexe 1. 2. Le Client paiera des honoraires de 1 500 000 francs CFA, en deux versements égaux de 750 000 francs CFA chacun. 3. Nonobstant toute autre stipulation du présent contrat, le Consultant gardera confidentielles toutes les informations du client. 4. Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties, ci-après la « Date d'effet ». » Commentaire des choix. Shall : aux clauses 1, 2 et 4, il impose des obligations ou un effet juridique certain ; le français le rend par le futur de l'indicatif, qui vaut engagement dans un contrat, et non par « devra » répété, plus lourd — l'essentiel est de ne pas le lire comme un simple futur chronologique. Instalments : des versements fractionnés d'une même dette — « échéances » conviendrait aussi ; la vérification arithmétique fait partie de la traduction : 2 x 750 000 = 1 500 000, le fractionnement épouse le total, ce qu'un traducteur juriste doit contrôler avant de valider le texte. Notwithstanding any other provision : formule de hiérarchie interne — la clause de confidentialité l'emporte en cas de conflit avec toute autre stipulation ; « nonobstant » ou « en dépit de » la rendent fidèlement, à condition de garder la portée (any other provision = toute autre stipulation, sans exception). Hereinafter : « ci-après » ; la formule crée un terme défini, Effective Date, qui sera repris avec sa majuscule dans tout le document — la traduction doit créer le même terme défini en français, à la même place, pour que les renvois ultérieurs fonctionnent. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

TD 2 — Relire et corriger un projet de clause défectueux

Un projet de clause d'école, volontairement défectueux, dispose : « The Buyer will maybe pay the Seller some money soon for the goods, and if there is a problem they will talk. » 1) Relève au moins quatre défauts de rédaction, en expliquant pour chacun le risque juridique créé. 2) Réécris la clause en deux stipulations propres — paiement, puis règlement des différends — sur la base des données d'école suivantes : 400 sacs au prix unitaire de 6 000 F, paiement après la livraison, arbitrage à Bamako en cas d'échec de la négociation.

✔ Corrigé du TD 2
1) Les défauts. Will maybe : l'auxiliaire de possibilité détruit l'obligation — le débiteur pourra soutenir qu'aucun engagement ferme n'a été pris ; une clause de paiement exige shall. Some money : aucun montant, aucun prix unitaire, aucune monnaie — la dette est indéterminée et le juge ou l'arbitre ne pourra pas la liquider sans reconstituer l'accord des parties. Soon : aucune échéance rattachée à un événement datable (livraison, signature, facture) — le retard devient indémontrable. They will talk en cas de problem : ni le problème ni la procédure ne sont définis — pas d'écrit, pas de délai de discussion, pas de mode de règlement subsidiaire ; la clause promet une conversation, pas une solution. S'ajoute un défaut de style : la phrase unique mélange paiement et différends, deux objets que le drafting sépare toujours. 2) Réécriture d'école : « Payment. The Buyer shall pay 2 400 000 CFA francs (400 bags at 6 000 CFA francs per bag) within ten days after delivery of the goods. Disputes. Any dispute arising out of this clause shall first be discussed by the parties in good faith; failing settlement, it shall be finally settled by arbitration in Bamako. » Vérifications : le montant est bouclé (400 x 6 000 = 2 400 000) et décomposé dans le texte même ; l'échéance de dix jours est une stipulation du document d'école, rattachée à l'événement « livraison » ; le règlement des différends suit l'escalade classique négociation → arbitrage, cohérente avec la clause 9 du contrat d'école de la leçon 6. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Rédiger une clause d'inspection et un mémo interne (dossier Sahel / Zambara)

Sur le dossier fictif du cours, deux productions sont demandées. 1) Rédige en anglais une clause d'inspection plus complète que la clause 5 du contrat d'école : quatre à cinq phrases précisant l'examen à la livraison, la notification écrite des défauts visibles, le sort du lot non conforme (réparation, remplacement ou remboursement au choix raisonné) et le fait que l'acceptation ne fait pas obstacle aux défauts cachés découverts plus tard. 2) Rédige un mémo interne court en anglais (en-tête To / From / Date / Re, puis quatre à six lignes) recommandant à Zambara Supplies la conduite à tenir au sujet du lot 2 livré en retard, en tenant compte des clauses 6 et 7 du contrat d'école.

✔ Attendus du TP 1
Attendus — production 1 (modèle d'école) : « Inspection and defects. The Buyer shall inspect the Goods upon delivery. If any part of a lot shows a visible defect, the Buyer shall notify the Seller in writing within seven days of delivery, describing the defect and the quantity affected. The Seller shall, at its choice, repair, replace or refund the non-conforming goods. Acceptance of a lot shall not prevent the Buyer from notifying a hidden defect within a reasonable time after its discovery. » Critères : shall pour chaque obligation ; le délai de sept jours est repris du contrat d'école, dont il est la stipulation propre ; les trois remèdes sont offerts en alternative au choix du vendeur (at its choice), point à discuter ; la reserve sur les défauts cachés (hidden defects) corrige la principale dureté de la clause 5 initiale. Production 2 (modèle d'école) : « MEMORANDUM — To: The Manager, Zambara Supplies. From: Legal Department (school exercise). Date: (school exercise). Re: Late delivery of Lot 2 — recommended course of action. We recommend that the company does not treat the Agreement as terminated. Under clause 7, termination requires written notice and a cure period of fourteen days, which has not been given. The company should send written notice today, record the loss caused by the delay with supporting documents, and reserve its claim under the cap of clause 6. » Critères : en-tête complet ; recommandation énoncée dès la première phrase ; fondement par les clauses citées par leur numéro ; conduite pratique en trois gestes (notifier, documenter, réserver) ; aucune affirmation au-delà du dossier fictif. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Traduis en contexte : a) « The shareholders approved the annual accounts. » b) « The board appointed a new managing director. » c) « Liability is limited to the share capital. » Pour la phrase c, explique en une phrase pourquoi « share capital » ne se traduit pas par « capital d'actions » mot à mot.

✔ Corrigé
a) « Les actionnaires (associés) ont approuvé les comptes annuels. » b) « Le conseil d'administration a nommé un nouveau directeur général. » c) « La responsabilité est limitée au capital social. » Explication : share capital est le nom composé que l'anglais donne à la notion unitaire de capital social — l'ensemble des apports réunis dans la société ; « capital d'actions » serait un calque qui découpe le composé et perd la notion, alors que la traduction juridique vise l'institution équivalente, pas l'image des mots. C'est la même discipline que pour board of directors (conseil d'administration) ou annual accounts (comptes annuels) : on traduit des notions de droit, pas des suites de mots. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Exercice 2

Réécris ces trois phrases en anglais professionnel poli, sans en changer le sens : a) « Send me the draft today. » b) « Your price is too high. » c) « We refuse. That is all. »

Indique pour chacune la formule clé que tu as utilisée.

✔ Corrigé
a) Modèle d'école : « Could you please send me the draft today? » — formule clé : Could you please + infinitif, qui transforme l'ordre en demande courtoise sans rien céder sur l'échéance (today est conservé). b) Modèle d'école : « We are afraid the price is above what we can accept; could we discuss a reduction? » — formules clés : we are afraid introduit le désaccord en douceur ; la demande de discussion (could we discuss) convertit le constat en négociation, conformément à la boîte à phrases de la leçon 5. c) Modèle d'école : « I am afraid we cannot accept this proposal, but we remain open to an alternative wording. » — formules clés : le refus professionnel standard (I am afraid we cannot accept), immédiatement adouci par l'ouverture à une rédaction alternative, qui garde la porte ouverte sans rien concéder sur le fond. School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

Exercice 3

Les chiffres du contrat d'école (leçon 6) : a) Après l'acompte et le paiement lié au lot 1, combien Zambara Supplies a-t-elle payé au total, et combien lui reste-t-il à payer ? b) À quel montant la responsabilité totale de chaque partie est-elle plafonnée ? c) Si l'acheteur avait payé l'acompte et les deux lots sauf un reliquat de 500 000 F sur le dernier versement, quel montant aurait-il versé au total ?

✔ Corrigé
a) Payé : 1 200 000 (acompte) + 1 800 000 (lot 1) = 3 000 000 F — soit exactement la valeur du lot 1 (500 sacs x 6 000). Reste à payer : 4 800 000 − 3 000 000 = 1 800 000 F, exigible à la livraison du lot 2 (clause 3). b) La clause 6 plafonne la responsabilité totale de chaque partie au prix du contrat : 4 800 000 F. Le plafond est donc égal au prix, ni plus ni moins — c'est ce qui rend la clause à la fois simple et sévère pour les préjudices supérieurs au prix. c) Versements : 4 800 000 − 500 000 = 4 300 000 F. Le reliquat impayé de 500 000 F resterait une dette exigible du contrat, que le vendeur pourrait réclamer selon les mécanismes du document (mise en demeure, puis règlement des différends de la clause 9). School exercise on a fictional file — Exercice pédagogique sur un dossier fictif ; pour un dossier réel, consulter un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans un contrat rédigé en anglais, le verbe « shall » suivi d'un infinitif exprime le plus souvent…

A) Un simple futur chronologique, sans engagement

B) Une obligation ferme de la partie visée

C) Une simple possibilité laissée ouverte

2. « Notwithstanding clause 5, the Seller shall deliver the goods » signifie…

A) Nonobstant la clause 5, le vendeur devra livrer les marchandises

B) Grâce à la clause 5, le vendeur devra livrer les marchandises

C) Après la clause 5, le vendeur devra livrer les marchandises

3. Dans un contrat, « hereinafter referred to as the 'Seller' » se traduit par…

A) « précédemment dénommé le Vendeur »

B) « ci-dessus dénommé le Vendeur »

C) « ci-après dénommé le Vendeur »

4. Dans « to own shares in a company », le mot « shares » désigne…

A) Des parts de marché de l'entreprise

B) Des actions ou parts sociales de la société

C) Des prêts consentis à la société

5. « The board of directors » désigne, dans une société,…

A) Le conseil d'administration

B) Le bureau du directeur général

C) L'ensemble des salariés cadres

6. En arbitrage international, « an arbitral award » est…

A) Une récompense attribuée au meilleur arbitre

B) La sentence rendue par le tribunal arbitral

C) Le contrat qui contient la clause d'arbitrage

7. Le mot « liability », dans « total liability shall not exceed the contract price », signifie…

A) La liberté contractuelle

B) La fiabilité d'une partie

C) La responsabilité (juridique) d'une partie

8. « To terminate an agreement » signifie…

A) Résilier un accord, y mettre fin par anticipation

B) Signer un accord définitif

C) Traduire un accord dans une autre langue

9. Un courrier de négociation marqué « without prejudice » est…

A) Un courrier sans aucune valeur, à jeter

B) Un courrier qui ne pourra pas être produit contre son auteur si le litige est porté devant un juge ou un arbitre

C) Un courrier réservé aux affaires sans importance

10. La formule « May it please the Court » s'emploie…

A) Dans le préambule écrit d'un contrat

B) Sur la première page d'une facture

C) En ouverture d'une plaidoirie orale, pour s'adresser au tribunal

Corrigés du QCM

1. Réponse B — shall + infinitif est le code central de l'obligation contractuelle en anglais : The Buyer shall pay = l'acheteur devra payer. Un simple futur se dirait will, et la possibilité may.

2. Réponse A — notwithstanding = nonobstant, en dépit de : il neutralise le conflit apparent et fait prévaloir la stipulation qui le porte sur celle qu'il écarte.

3. Réponse C — hereinafter = ci-après ; la formule crée un terme défini, repris ensuite dans tout le contrat avec sa forme abrégée et sa majuscule.

4. Réponse B — share est le titre de propriété dans le capital : action ou part sociale selon la forme de la société. La part de marché se dit market share, expression différente.

5. Réponse A — board of directors est le nom consacré de l'organe collégial d'administration ; ses membres, les directors, sont les administrateurs.

6. Réponse B — award, en contexte arbitral, vaut décision : la sentence, finale et obligatoire (final and binding). La convention d'arbitrage se dit arbitration agreement.

7. Réponse C — liability = la responsabilité engagée envers autrui ; la phrase plafonne donc la responsabilité totale au montant du prix du contrat.

8. Réponse A — to terminate = mettre fin avant le terme normal ; termination est la résiliation. Signer se dit to sign, traduire to translate.

9. Réponse B — without prejudice = sans préjudice : la formule protège les propositions faites pour chercher un accord amiable, afin qu'elles ne se retournent pas contre leur auteur au contentieux.

10. Réponse C — C'est la formule rituelle d'adresse qui ouvre toute plaidoirie en anglais, devant une cour (the Court) comme devant un tribunal arbitral (the Tribunal).

Résumé — les notions importantes

• Drafting : une architecture stable (parties, définitions, clauses opérationnelles, boilerplate) et un code de style — shall pour l'obligation, may pour la faculté, termes définis constants.

• Corporate law : constitution, titres et organes ont leur vocabulaire propre (share, shareholder, board of directors, managing director), à manier en se méfiant des faux amis (actual, eventually, action).

• Arbitration : les étapes de la procédure ont des noms anglais stables — Request, Answer, written submissions, hearing, award — et la sentence est final and binding.

• Opinions and memoranda : l'avis engage à l'extérieur, le mémo explore à l'interne ; tous deux suivent le plan en-tête, Questions Presented, Short Answer, Facts, Analysis, Conclusion.

• Negotiating : un répertoire de formules par fonction — ouvrir, proposer sous condition (provided that, subject to), refuser poliment, conclure et confirmer par écrit ; without prejudice protège la correspondance de négociation.

• Case study : analyser un contrat, c'est refaire ses chiffres (800 x 6 000 = 4 800 000 F ; acompte 25 % ; lots de 3 000 000 et 1 800 000 F), cartographier ses risques et noter ses silences.

• Oral advocacy : May it please the Tribunal, plan annoncé en submissions numérotées, réponses directes aux questions, conclusion sur les reliefs demandés — le tout écrit, condensé et répété à voix haute.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Legal English Vocabulary VV 27 - Contract Law (Lesson 2) | Business English Vocabulary

Chaîne : Business English - Learn with Business English Pod · Langue : Anglais · Niveau : Intermédiaire à avancé

Une leçon de vocabulaire consacrée au langage précis des contrats en anglais : termes des clauses et expressions de la rédaction. À regarder après la leçon 1 pour entendre, en contexte, les mots que ce cours commente par écrit.

https://www.youtube.com/watch?v=sh20zQCwE9Y

Leçon 2 — Top 20 Must Know Legal Terms | The Language of Law Explained

Chaîne : Legal English · Langue : Anglais · Niveau : Intermédiaire à avancé

Vingt termes fondamentaux de l'anglais juridique expliqués un à un, du système de droit aux obligations et à la responsabilité. Un répertoire oral qui consolide le glossaire des sociétés de la leçon 2 et le vocabulaire général du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=Ja5zfg3oKMs

Leçon 3 — Arbitration Explained | What is International Commercial arbitration | Lex Animata by Hesham Elrafei

Chaîne : Lex Animata Law Visualized | Hesham Elrafei · Langue : Anglais · Niveau : Intermédiaire à avancé

Une explication animée de l'arbitrage commercial international : convention d'arbitrage, déroulement et sentence y sont visualisés étape par étape. Elle donne à entendre, en anglais simple, le canevas de procédure de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=9dUi_phYXrY

Leçon 6 — 12 Common Commercial Contracts in English | Legal English Vocabulary

Chaîne : Study Legal English · Langue : Anglais · Niveau : Intermédiaire à avancé

Douze types de contrats commerciaux présentés en anglais, avec le nom des parties propres à chacun (seller, buyer, supplier, landlord, tenant...). Un complément direct de l'étude de cas de la leçon 6 pour situer le contrat de vente parmi les autres figures.

https://www.youtube.com/watch?v=lOzC445hHNA

Leçon 7 — MasterClass | Introduction to the International Commercial Arbitration for African Lawyers

Chaîne : ALN Academy · Langue : Anglais · Niveau : Avancé

Une masterclass d'introduction à l'arbitrage commercial international pensée pour les juristes africains, organisée dans l'orbite de la préparation au concours de plaidoirie Willem C. Vis. Elle prolonge la leçon 7 en montrant l'arbitrage et l'oral advocacy en pratique professionnelle.

https://www.youtube.com/watch?v=uDj6jo3rlEw

Sources et références

• Dictionnaires juridiques bilingues anglais-français de référence (éditions récentes, en bibliothèque universitaire) — à utiliser pour contrôler chaque équivalence, les notions de droit ne se recouvrant jamais exactement d'un système à l'autre.

• Ressources d'anglais juridique en accès libre publiées par des universités et des organismes de formation juridique (cours et glossaires en ligne), ainsi que les vidéos vérifiées de la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document.

• Cours DRO-L1-18 « Anglais juridique — Initiation » de cette bibliothèque : les bases — institutions, procédure et vocabulaire fondamental — dont ce cours est le perfectionnement.

• Cours DRO-L3-04 « Arbitrage et CCJA » et DRO-L3-22 « Pratique professionnelle et clinique juridique » de cette bibliothèque : le fond, en français, de l'arbitrage (leçon 3) et de la plaidoirie (leçon 7) que ce cours met en anglais.

• Actes uniformes OHADA et textes en vigueur au Mali (sources officielles) : le contrôle final de toute notion traduite se fait sur le texte français applicable, l'équivalence anglaise n'étant jamais qu'une approximation de travail.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !